

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5028854-16.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: CARLA VIAN PELLIZER SEREA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA para, ratificando a liminar deferida, determinar ao juízo processante sejam tomadas as medidas necessárias em relação ao RPV expedido no Evento 52 (do feito de origem), de modo a dar cumprimento ao artigo 22, §1ª da Resolução n. 822/2023. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de outubro de 2024.

5028854-16.2024.4.02.5001

500003369537 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5028854-16.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: CARLA VIAN PELLIZER SEREA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

01. LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS impetra mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, contra decisão do MM. Juiz Federal do 1º Juizado Especial Federal de São Mateus/ES, proferida nos autos n. 5000721-26.2022.4.02.5003, que indeferiu a cessão de crédito. Puga pelo imediato bloqueio do percentual de 100% dos direitos creditórios de titularidade do credor originário, com a exclusão da parcela de honorários. Assevera que realizou com o titular originário acordo de cessão de crédito devidamente formalizado. Argumenta que atualmente o requisitório está somente aguardando a migração e o consequente decurso de prazo para pagamento/depósito na Instituição Bancária em nome do cedente, sem que sobre ele exista qualquer incidente de bloqueio, fazendo com que o cedente (Sr. Matusalem Melo Borges do Nascimento), mesmo tendo cedido seu crédito ao impetrante e recebido o valor devido pela realização de tal negócio jurídico, possa realizar o saque de forma imediata do requisitório, recaindo inevitavelmente em locupletamento ilícito.

02. Decisão monocrática deferindo o pedido liminar para determinar ao juízo processante sejam tomadas as medidas necessárias em relação ao RPV expedido no Evento 52 (do feito de origem), de modo a dar cumprimento ao artigo 22, §1ª da Resolução n. 822/2023 (Evento 4).

03. Manifestação do MPF (Evento 10). Defesa apresentada pelo INSS (Evento 12).

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 4 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente *mandamus*. Eis os termos lançados:

Fundamentação.

A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória é juridicamente possível nas hipóteses em que ela não possa ser substituída mediante interposição de recurso com efeito suspensivo (enunciado n. 267, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09). A orientação restritiva, que limita a admissibilidade da ação

constitucional para impugnar decisão judicial se constata teratologia ou determinação evidentemente discrepante de lei, é abrandada no rito dos Juizados Especiais Federais, tendo-se em vista o não cabimento de recurso contra decisão que não verse sobre tutela cautelar ou antecipada (arts. 4º e 5, da Lei n. 10.259/01).

Da leitura da decisão judicial atacada, concluo que ela é suscetível de discussão pela via mandamental, ante a inexistência de recurso apto a impugná-la.

Por se tratar de impetração deduzida em face de decisão judicial, cujo julgamento pode, em tese, gerar ônus ao autor do feito original, faz-se imprescindível seja ele citado para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos dos artigos 114, do Código de Processo Civil, e 24, da Lei n. 12.016/09.

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise da medida liminar. Para sua concessão, em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessária a presença de dois requisitos, concomitantemente: o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. Passo à análise do primeiro.

No Evento 61 do feito de origem, o magistrado afirmou o seguinte: Trata-se de pedido de homologação de cessão de crédito formulado no evento 55, PET1. Diferentemente dos precatórios, os pagamentos de Requisições de Pequeno Valor - RPV's, conforme o Art. 17 da Lei 10.259/2001, são efetuados no prazo máximo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, lapso temporal exíguo. No caso dos autos, verifico ainda que a RPV em nome do autor MATUSALEM MELO BORGES DO NASCIMENTO já foi expedida e será processada e enviada ao TRF2, com disponibilidade para saque em breve. Diante do exposto, **indefiro** a cessão do crédito.

Pois bem. De início, ressalto que a 'homologação' do termo de cessão de crédito ou mesmo sua validação não é competência da Justiça Federal, ainda que o requisitório tenha sido aqui expedido, por se tratar de acordo realizado entre particulares. Assim, a meu ver, não tem lugar o indeferimento da cessão de crédito em si. O que se pode discutir nos autos é a viabilidade formal de se materializar a cessão no bojo do processo judicial. Quero dizer, o que a justiça federal pode fazer é operacionalizar ou não o cumprimento daquele acordo, determinando o pagamento do numerário a quem de direito.

Acerca do tema, a Resolução do CJF nº 822/2023, em seu art. 22, §1º dispõe que: "Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício requisitório, o juiz da execução comunicará imediatamente o fato ao tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores integralmente requisitados à sua disposição, com o objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou meio equivalente".

Nesse diapasão, conclui-se que deve o juízo processante do feito de origem reconhecer a existência da **cessão de crédito, com a posterior** comunicação ao tribunal, para que os valores depositados sejam colocados à sua disposição, de modo que sejam liberados diretamente ao cessionário mediante alvará, nos termos do art. 22, §1º da Resolução do CJF nº 822/2023.

Limites da decisão e comunicação ao MPF.

Cumpra destacar, por fim, que a discussão subjacente ao ato judicial impugnado é exclusivamente procedimental. Dados os limites estritos da questão controvertida trazida nesta impetração, a presente decisão não ingressa na seara relativa à possibilidade ou não de cessão do crédito, sob o enfoque de sua natureza jurídica (crédito previdenciário).

A propósito, o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, através da Nota Técnica nº 46/2024, ressalta a preocupação quanto a possível lesão a segurados/dependentes em operações de cessão de créditos previdenciários, considerando a existência de mercado financeiro voltado à aquisição desses direitos com considerável deságio, a partir da persuasão de pessoas nem sempre suficientemente bem informadas acerca das perspectivas de recebimentos dos valores a que fazem jus.

Nesse contexto, o caso concreto chama a atenção justamente porque houve a cessão de crédito previdenciário, com deságio de cerca de 30% (sobre o valor já com o decote de 30% de honorários contratuais), em hipótese em que o pagamento integral seria satisfeito mediante RPV, cujo processamento é notoriamente mais célere. Nada obstante, não há espaço processual, nesta sede, para avaliar eventual vício de vontade calcado em hipossuficiência do segurado quanto à cessão de crédito, cabendo a este Juízo apenas informar ao MPF para documentação, uma vez que casos assim não tem sido incomuns (cite-se, a propósito, o processo nº 5002230-63.2020.4.02.5002, que chegou ao conhecimento desta Relatoria através de recurso inominado).

Conclusão.

Entendo presente, portanto, o *fumus boni iuris*. Quanto ao *periculum in mora*, esse se mostra patente, considerando que em breve o valor requisitado será depositado em conta a favor do cedente do crédito, que, segundo acordo de cessão, já não titulariza o crédito.

Sendo assim, **DEFIRO A LIMINAR** requerida para determinar ao juízo processante sejam tomadas as medidas necessárias em relação ao RPV expedido no Evento 52 (do feito de origem), de modo a dar cumprimento ao artigo 22, §1º da Resolução n. 822/2023.

06. Não tem lugar também o argumento trazido pelo INSS no Evento 12. A hipótese não é de cessão de benefício previdenciário, vedada pelo artigo 114 da Lei n. 8213/91, mas sim de valores objeto de requisitório judicial.

07. Por fim, verifico que já houve comando judicial no feito de origem, em cumprimento à liminar deferida nesse Mandado de Segurança, determinando a retificação do requisitório (Evento 88 do feito de origem).

08. Assim sendo VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para, ratificando a liminar deferida, determinar ao juízo processante sejam tomadas as medidas necessárias em relação ao RPV expedido no Evento 52 (do feito de origem), de modo a dar cumprimento ao artigo 22, §1ª da Resolução n. 822/2023. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.

5028854-16.2024.4.02.5001

500003320702 .V2